

6. 공유재산 변상금 연체관리 부적정

- 「공유재산 및 물품 관리법」 제80조(연체료의 징수) 및 같은 법 시행령 제80조(연체료의 징수)에 따르면 공유재산의 대부료 및 변상금 등을 납부기한까지 내지 아니하는 경우에는 연체료를 붙여 15일 이내의 납부기한을 정하여 납부를 고지하도록 되어 있고
 - 고지한 납부기한까지 납부하지 않으면 2회 이내의 범위에서 다시 납부고지를 하여야 하고, 그 중 마지막으로 고지한 납부기한은 전단에 따른 납부고지일로부터 3개월 이내가 되도록 하여야 하며, 이후 1년에 1회 이상 독촉을 하도록 되어 있음
- 그런데, ○○○○○부에서 관리하는 공유재산의 변상금 중 부과금액 50만 원 이상인 959건에 대한 연체채권 관리 실태를 점검한 결과
 - 2016. 12. 1. ○○○○○시로부터 수탁받은 ‘부산광역시 부산진구 전포동 소재(학교용지, 7,899.5㎡)’ 공유재산(무단 점유자 : ○○법인 ◆◆◆◆)의 경우 2017. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지 무단점유로 인해 발생한 변상금 287,664천 원에 대하여 2018. 7. 23.(납부기한 : 2018. 8. 10.) 납부고지한 이후 납부기한이 62일 지난 2018. 10. 11.에서야 다시 납부고지 하는 등
 - [표 7]과 같이 연체 변상금 34건(원금 476,223천 원)에 대하여 최초 연체일로부터 길게는 330일, 짧게는 62일이 지나서야 다시 납부고지한 것으로 확인¹⁾됨

1) 34건 모두 감사기간 중 독촉한 것으로 확인됨

[표 7] 변상금 연체채권에 대한 납부고지 지연 내역

(단위 : 천 원)

순번	공유재산 소재지	무단 점유자	변상금 (A)	연체이자 (B)	합계 (C=A+B)	납부기한	지연 일수*
“기재 생략”							

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 공유재산 연체채권 발생 시 관련 법령에 따른 납부고지 및 독촉을 철저히 하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람
(주의)